।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर- ०८०-CP-१४२७

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८०-०८५५१

दायरी मिति- २०८०।०५।१३

फैसला मिति- २०८३।०३।१०

निर्णय नम्बर- ५०

फैसला

वादीः-

१. तिर्थ बहादुर खड्काको बुहारी बढी बहादुर खड्काकी पत्नी लम्जुङ्ग जिल्ला देसीसहर न.पा. वडा नं. ७ घर भई हाल का.जि. चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. २ वस्ने कोपिला खड्का।

प्रतिवादीः-

१. राम प्रसाद आचार्यको नाति सुर्य प्रसाद आचार्यको छोरा काठमाडौं जिल्ला चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने हरिहर आचार्य।

२. हरि बहादुर महर्जनको बुहारी राजशेखर महर्जनकी श्रीमती काठमाडौं जिल्ला चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ८ नैकाप वस्ने सुस्मा महर्जन।

३. काठमाडौं जिल्ला चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १२ वस्ने राम शरद के.सी।

मुद्दा- जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ।

न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा ७(१) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

तथ्यगत बेहोरा

१. पृष्ठभूमि- कोपिला खड्काले मिति २०७९।१२।३० मा चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समितिमा जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भनी उजुरी दिएको र न्यायिक समितिको मिति २०८०।०२।१० को आदेशानुसार पक्षहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा पटक पटक छलफल हुँदा पनि मिलापत्र हुन नसकेको। हरिहर आचार्यले मेलमिलापबाट समाधान निकाल्न अनिच्छुक भई जिल्ला अदालत पठाइदिन भनेकाले, समितिले मिति २०८०।०३।१३ को निर्णयद्वारा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९(४) बमोजिम पक्षहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जान सुनाई दिएको र सोही आधारमा वादीले यस अदालतमा वादी कोपिला खड्काको फिरादपत्र दायर भएको अवस्था छ।

२. फिरादपत्रको संक्षिप्त बेहोरा- मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७७(१) र (२) बमोजिम अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति च्याप्ने, मिच्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेधित छ। विपक्षी प्रतिवादी हरिहर आचार्यले म फिरादीको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला वलम्बु गाविस वडा नम्बर ५ख कि.नं. ११४२ र ११४४ को जग्गामा अतिक्रमण गरी खिचोला गरेको हुँदा उक्त कार्य कानून विपरीत छ। म फिरादीले आफ्नो जग्गा सुरक्षित गर्न लगाएको पर्खाल प्रतिवादीले मिति २०७९।१२।१९ गते भत्काई कि.नं. ११४२ र ११४४ को जम्मा क्षेत्रफल रोपनी ०-१-२-० मध्ये करिब रोपनी ०-१-०-० जग्गा आफ्नो कि.नं. ११४५ मा घुसाई मिची अतिक्रमण गरेकोले उक्त खिचोला मेटाई सो जग्गा म फिरादीलाई फिर्ता गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत बेहोराको कोपिला खड्काको फिरादपत्र।

३. प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर नफिराएको- यसमा प्रतिवादीको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद वेपत्ते तामेल भई बाएको देखिदा उक्त बेपत्ते म्याद बदर गरिदिएको छ। अब वादीबाट निज प्रतिवादीको अर्को वतन भएमा सोही अनुसार तथा नभएमा उल्लेखित प्रतिवादीको वतनमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सुचना म्याद प्रकाशन गर्न लाग्ने दस्तुर वादीबाट लिई प्रतिवादीको नामको म्याद प्रकाशित गरी नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने समेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८२/०३/०८ मा भएको आदेशानुसार प्रतिवादीहरु हरिहर आचार्य, सुष्मा महर्जन र रामशरद के.सी. को नाउँमा जारी भएको म्याद मिति २०८२/०४/१२ को राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोमा निज प्रतिवादीहरुले प्रतिउत्तरपत्र नफिराई शुरु म्यादै गुजारी बसेको।

४. आदेशको बेहोरा- यसमा प्रस्तुत मुद्दामा विवादित काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १२ को ११४४, ९५३ र ११४२ नं. कित्ताको जग्गाको चारै तर्फको स्पष्ट लम्बाई, चौडाई, जग्गाको क्षेत्रफल तथा बाटो, कुलो समेत सो जग्गाहरुमा रहेको भौतिक संरचना तथा अवस्थिति समेत स्पष्ट खुल्ने गरी वादी प्रतिवादी तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेतको रोहबरमा नापी शाखाबाट नापी नक्सा समेतलाई आधार मानी

दुवै पक्षको भोग समेत प्रष्ट देखिने गरी यस अदालतको सर्वेक्षक तथा फाँटका कर्मचारीवाट देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७७ वमोजिम स्थलगत नापनक्सा मुचुल्का गरी मिसिल सामेल गरी नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने समेत वेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८२/०८/१४ मा भएको आदेशानुसार भएको स्थलगत नापनक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको।

<u>यस अदालतको ठहर</u>

५. नियमबमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न फिरादपत्र, चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समितिमा परेको उजुरी, प्रतिउत्तरपत्र तथा निवेदन, न्यायिक समितिको आदेश र निर्णय, मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदन, मिति २०८२।०८।१४ को आदेशानुसार भएको स्थलगत नापनक्सा मुचुल्का लगायतका कागज प्रमाणहरू अध्ययन गरी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको वहस समेत सुनियो। वादी कोपिला खड्काले आफ्नो नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं. ११४२ र ११४४ को जग्गामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको भनी जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भनी फिराद दायर गरेको देखिन आयो। अब प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

१. विवादित कित्ता जग्गा वादीको नाममा दर्ता कायम रही निजको हक भोगको रहेको हो वा होइन?
२. प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गामा खिचोला गरेका हुन् वा होइन?
३. वादी दावी पुग्न सक्ने हो वा होइन?

६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी कोपिला खड्काको नाममा काठमाडौं जिल्ला वलम्बु गाविस वडा नं. ५ख का कि.नं. ९५३, ११४२ र ११४४ का जग्गा मिति २०७४।०५।१६ मा राजिनामा पारित भई दर्ता श्रेस्ता कायम छन्। प्रतिवादी हरिहर आचार्यले मिति २०७९।१२।१९ गते वादीले जग्गा सुरक्षित गर्न लगाएको पर्खाल भत्काई कि.नं. ११४२ र ११४४ को करिब ०-१-०-० जग्गा आफ्नो कि.नं. ११४५ मा घुसाई खिचोला गरेकाले, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७७ बमोजिम सो खिचोला मेटाई जग्गाको चलन चलाई पाउँ भन्ने वादीको फिराद दावी रहेको पाइयो।

७. प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, वादी कोपिला खड्काको नाममा काठमाडौं जिल्ला, साबिक वलम्बु गा.वि.स. वडा नं. ५(ख) (हाल चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १२) का कि.नं. ११४४, ९५३ र ११४२ का जग्गाहरू मिति २०७४।०५।१६ मा राजिनामा पारित भई मालपोत कार्यालयमा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन। प्रतिवादी हरिहर आचार्यले चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समितिमा पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्रमा नै उक्त कित्ता जग्गा मिति २०७४।०५।१६ मा वादीको नाममा रजिष्ट्रेशन पास भई निजको नाममा रहेको र कित्ता नक्सा अनुसार नै हकभोग भएको कुरामा आफ्नो मन्जुरी रहेको भनी स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ। प्रतिवादी रामशरद के.सी. ले पनि प्लट

मिलान वापत उक्त जग्गा वादीलाई बिक्री गरेको हुँदा निजले आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाई संरक्षण गर्न पाउने भनी लिखित जवाफ दिएको देखिन्छ। यसरी विवादित कित्ता जग्गामध्ये कि.नं. ११४२ र ११४४ वादीको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको र निजको हक स्वामित्वमा रहेको कुरा पक्षहरूबीच विवादरहित रहेकोले प्रथम प्रश्नको सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरिरहनु परेन।

८. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, वादीले आफ्नो जग्गा सुरक्षित गर्न लगाएको पर्खाल प्रतिवादी हरिहर आचार्यले मिति २०७९।१२।१९ गते भत्काई कि.नं. ११४२ र ११४४ को जम्मा क्षेत्रफल रोपनी ०-१-२-० मध्ये करिब रोपनी ०-१-०-० जग्गा आफ्नो कि.नं. ११४५ को जग्गामा घुसाई खिचोला गरेको भनी दाबी लिएको देखिन्छ। प्रतिवादी हरिहर आचार्यले वादीले बनाएको कम्पाउण्ड वाल आफूले हटाएको भनी चन्द्रागिरी नगरपालिकाको न्यायिक समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्रमा स्वयं स्वीकार गरेको पाइन्छ। निजको बचाउ सो कम्पाउण्ड वाल वादीले निजको नाममा रहेको कि.नं. ११४५ को जग्गा मिची बनाएको हुँदा आफ्नो जग्गातर्फको भाग मात्र हटाएको हो, आफूले वादीको जग्गामा कुनै खिचोला नगरेको भन्ने रहेको देखिन्छ। तसर्थ, निज प्रतिवादीले पर्खाल हटाएको कुरा विवादरहित भएको र विवाद केवल हटाइएको पर्खाल वादीकै जग्गामा थियो वा प्रतिवादीको जग्गामा थियो भन्ने कुरामा सीमित रहेको देखियो।

९. सो विवादको निरूपण गर्न यस अदालतको मिति २०८२।०८।१४ को आदेशानुसार वादी, प्रतिवादी तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा सर्वेक्षक तथा फाँटका कर्मचारीबाट स्थलगत नापनक्सा मुचुल्का तयार गरिएको र सो मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको छ। मिति २०८२।०८।२९ मा भएको सो नक्सा मुचुल्कालाई ट्रेस नक्सासँग तुलना गरी हेर्दा नक्सामा उल्लिखित नं.नं. २ (रोपनी ०-०-२-३.५०) र नं.नं. ३ (रोपनी ०-०-१-०.५०) का जग्गाहरू वादीको नाममा दर्ता रहेको क्रमशः कि.नं. ११४२ र कि.नं. ११४४ अन्तर्गतका रहेको देखिन आयो। साथै उक्त नं.नं. २ र नं.नं. ३ का जग्गामा प्रतिवादी हरिहर आचार्यको भोगचलन रहेको भन्ने कुरा नक्सा मुचुल्काको बेहोराबाट देखिन आयो।

१०. अर्कातर्फ, न्यायिक समिति सक्षको जवफमा प्रतिवादी हरिहर आचार्यले आफ्नो कि.नं. ११४५ को जग्गामा वादीले पर्खाल लगाई घुसाएको र श्रेस्ता बमोजिम आफ्नो जग्गा अपुग भएको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि नक्सा र मुचुल्का तुलना गर्दा कि.नं. ११४५ को रोपनी ०-१-३-२ जग्गा निज प्रतिवादीको नाममा रहेको र सो जग्गा नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित नं.नं. ४ (रोपनी ०-१-३-२) अन्तर्गत रहेको देखिन्छ। यसबाट प्रतिवादी हरिहर आचार्यको श्रेस्ता बमोजिमको क्षेत्रफल अपुग रहेको भन्ने देखिँदैन। यसरी निज प्रतिवादीको आफ्नै कि.नं. ११४५ को श्रेस्ता बमोजिमको जग्गा पूरा रहेको, उक्त कित्ताभन्दा बाहिर रहेको कि.नं. ११४२ र ११४४ का जग्गाहरू निजले भोगचलन गरेको

देखिएको र वादीको जग्गा मिचेको छैन भन्ने निजको जिकिरलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रतिप्रमाण मिसिलमा रहेको नदेखिंदा निजको सो जिकिर पत्यारिलो देखिएन।

११. उपर्युक्त प्रमाणहरूबाट नं.नं. २ र नं.नं. ३ को क्रमशः रोपनी ०-०-२-३.५० र ०-०-१-०.५० गरी जम्मा रोपनी ०-१-०-० जग्गा वादीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ११४२ र ११४४ अन्तर्गतको भएको र सो जग्गा प्रतिवादी हरिहर आचार्यले खिचोला गरी भोगचलन गरेको कुरा पुष्टि भएको छ। यसरी वादीको नाममा दर्ता भई निजको हक स्वामित्वमा रहेको जग्गामा प्रतिवादीले पर्खाल हटाई जबरजस्ती भोगचलन गर्नु मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७७ को उपदफा (१) ले निषेध गरेको अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति च्याप्ने, मिच्ने वा कुनै तवरले खिचोला वा अतिक्रमण गर्ने कार्य हुन जाने र सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति खिचोला वा अतिक्रमण गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था भएकोले प्रतिवादी हरिहर आचार्यको सो कार्य कानून विपरीत रहेको देखिन आयो।

१२. प्रतिवादी रामशरद के.सी. र सुष्मा महर्जनतर्फ विचार गर्दा, फिरादपत्रको अन्तरवस्तु अध्ययन गर्दा खिचोला गर्ने कार्य गरेको व्यक्ति प्रतिवादी हरिहर आचार्य भनी उल्लेख गरेको पाइयो। प्रतिवादी रामशरद के.सी र प्रतिवादी सुष्मा महर्जनले म्याद गुजारी बसी प्रतिउत्तरपत्र नफिराएको भए तापनि मिसिल संलग्न रहेका न्यायिक समितिमा कारवाही चलाउँदा वखतका कागजातको अध्ययन गर्दा प्रतिवादी रामशरद के.सी. ले जग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा प्लट मिलानको कारोबार भएको कुरा उल्लेख गरी वादीको पक्षमा नै जिकिर लिएको र प्रतिवादी सुष्मा महर्जनले आफूमाथि के-कति कार्यको दाबी हो भन्ने खुलाइएको छैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ। मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्का तथा अन्य कागज प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरूले विवादित कि.नं. ११४२ र ११४४ को जग्गामा भोगचलन गरेको वा पर्खाल भत्काई कुनै खिचोला वा अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा देखिन आएन। यसस्थितिमा प्रतिवादी रामशरद के.सी. र सुष्मा महर्जनबाट खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने हदसम्म वादीको दाबी पुग्न सक्ने देखिएन।

१३. तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि विवेचित आधार र कारणबाट वादी कोपिला खड्काको नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं. ११४२ र कि.नं. ११४४ (अर्थात् नक्सा मुचुल्काको नं.नं. २ र नं.नं. ३ को क्रमशः रोपनी ०-०-२-३.५० र ०-०-१-०.५०) को जम्मा रोपनी ०-१-०-० जग्गामा प्रतिवादी हरिहर आचार्यले खिचोला गरी भोगचलन गरेको ठहरिएकोले सो जग्गाको खिचोला मेटाई वादीलाई चलन चलाई दिनुपर्ने देखियो। वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको मध्ये प्रतिवादी हरिहर आचार्यबाट खिचोला मेटाई पाउने गरी दाबी पुग्ने र अन्य प्रतिवादीहरू रामशरद के.सी. तथा सुष्मा महर्जनबाट खिचोला मेटाई पाउने हदसम्मको दाबी पुग्न सक्ने देखिन आएन।

१४. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट वादी कोपिला खड्काको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला, बलम्बु गा.वि.स. वडा नं. ५ख को कि.नं. ११४२

र कि.नं. ११४४ (अर्थात् नक्सा मुचुल्काको नं.नं. २ र ३ को क्रमशः रोपनी ०-०-२-३.५० र ०-०-१-०.५०) को जम्मा रोपनी ०-१-०-० जग्गामा वादीले प्रतिवादी हरिहर आचार्यबाट खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउने ठहर्छ। प्रतिवादीहरू रामशरद के.सी. र सुष्मा महर्जनसमेतबाट खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने हदसम्म वादी दावी पुग्न सक्दैन।

तपसिल

१. माथि ठहर खण्डमा ठहर भए बमोजिम वादीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ११४२ र ११४४ को जम्मा रोपनी ०-१-०-० जग्गा प्रतिवादी हरिहर आचार्यको भोगचलनबाट खिचोला मेटाई वादी कोपिला खड्काले चलन चलाई पाउने ठहरेकोले यो फैसला कार्यान्वयन गर्न वादीबाट निवेदन परेमा कानून बमोजिम चलन चलाई दिनू।

२. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी हरिहर आचार्यको हकमा वादी दाबीबमोजिमको जग्गा खिचोला गरेको ठहरी फैसला भएको हुँदा वादीले फिरादपत्र दर्ता गर्दा दाखिल गरेको अदालती शुल्क बापतको रु. १६,०००।– (अक्षरेपी सोह्र हजार रुपैयाँ) भराई पाउँ भनी यसै सरहदको हरिहर आचार्यको चल-अचल सम्पत्ति देखाई निवेदन दिएमा नियमानुसार प्रतिवादीबाट वादीलाई भराइदिनू।

३. सरोकारवालाले नक्कल मागे नियमानुसार गरी नक्कल दिनू।

४. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

शिवप्रसाद आचार्य
(शिवप्रसाद आचार्य)
जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्ने सहयोग गर्ने

शाखा अधिकृत– तिर्थराज शर्मा

कम्प्युटर अपरेटर– बिनोद थापा

इजलास नम्बर– ४२

फाँट नम्बर– २०

इति संवत् २०८३ साल असार १० गते रोज ४ शुभम् .....

फैसला प्रमाणीकरण मिति– २०८३/०७/१३